

1500791-49.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088441/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 23988708 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2088441 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500791-49.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500791-49.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088441/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 23988708 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2088441 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

FELIPE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO, qualificado à fl. 04, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, na madrugada de 31 de março de 2022, por volta das 06 horas e 15 minutos, na Rua Brasília, 56, Viela, Jd. São Daniel, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para fins de traficância, 42 (quarenta e

duas) porções da droga cocaína, 54 (cinquenta e quatro) porções da droga maconha, 37 (trinta e sete) porções da droga cocaína na forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e apreensão (fls.18) e laudo de constatação provisória (fls. 20/23).

Segundo a denúncia, na data sobredita, o DENUNCIADO se encontrava em conhecido ponto de venda de drogas fomentando o tráfico de drogas no local, momento em que foi abordado por policiais civis na posse dos entorpecentes acima elencados. Além dos entorpecentes, foi apreendida com o DENUNCIADO a quantia de R\$15,00 (quinze reais), fruto da traficância. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 64/65).

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação (fl. 79).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, procedeu-se a oitiva de duas testemunhas e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. Pela defesa de Felipe Almeida de Jesus Oliveira Pinheiro foi pleiteada absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal com regime mais brando.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade do delito vem estampada no auto de prisão em flagrante (fl. 01), no boletim de ocorrência (fls. 14/16), no auto de exibição e apreensão (fl. 18), no laudo de constatação (fls. 20/23) e no laudo de exame químico toxicológico (fls. 70/72), ambos com resultado positivo para as drogas apreendidas, além da prova oral colhida.

A autoria também restou suficientemente demonstrada.

Em solo policial, a testemunha Roberto Rocha da Silva, policial civil, disse que, na data dos fatos, estava de serviço participando da operação designada “Carapicuíba Mais Segura”, quando, ao passar pelo local do ocorrido, conhecido pelo tráfico de drogas, avistou o indiciado comercializando drogas. Ante o acima exposto, procederam sua abordagem e no interior de uma sacola foi apreendida, localizaram o entorpecente e a valor apreendido. Indagado no local, o indiciado confirmou que estava vendendo drogas e que o dinheiro que trazia consigo era oriundo do tráfico de drogas (fl. 02). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva. Esclareceu, no entanto, que não viu o acusado comercializando drogas porque chegou por outro lado do seu parceiro, mas ele estava na posse da sacola com drogas. Não conhecia o acusado antes.

A testemunha Paulo Sergio Santos de Oliveira, policial civil, que acompanhava seu colega de farda na diligência, corroborou integralmente seus relatos tanto em solo policial (fl. 03), quanto em juízo, quando afirmou que pôde visualizar o acusado vendendo das drogas. Não conhecia o acusado antes.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que o Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável aos policiais:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos

autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos. Na Delegacia de Polícia, o acusado Felipe Almeida de Jesus Oliveira Pinheiro confirmou que realmente estava vendendo drogas, e que precisava do valor pra sobreviver. Explicou que recebia de acordo com o que conseguia vender, pois recebia comissão (fl. 04). Em juízo, já teve passagem por tráfico enquanto menor e uma vez como maior. Estava em liberdade há seis anos. Trabalhava em um bar. Mora com sua mãe, mulher e irmãos. Negou a prática dos fatos, estava indo trabalhar no dia dos fatos, no entanto, como teve operação foi abordado porque passou por um ponto de venda de drogas. Os policiais lhe conhecem porque eles prenderam seu irmão e já tinham discutido e por isso o levaram às 06h00 e só lhe apresentaram a noite na Delegacia de Polícia. Andaram com ele no carro e somente depois lhe apresentaram. Foi agredido.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais civis, os quais flagraram o acusado em atitude direta de venda, trazendo consigo as drogas apreendidas, em total consonância com a confissão do réu, auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico das drogas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, não sendo crível a versão por ele apresentada em juízo, mormente quando os policiais confirmaram que não o conheciam, não havendo, ainda, quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, não comprovando o acusado seu alibi, afastando-se a tese defensiva.

Ressalta-se, ainda, que o acusado foi flagrado em atitude direta de venda, além de trazer consigo as drogas apreendidas, conduta está inserida nos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse contexto, à vista da prova oral colhida, das circunstâncias do flagrante, da relevante quantidade, natureza variada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda, do dinheiro apreendido e dos depoimentos das testemunhas, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de entorpecentes.

Impossível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência específica do acusado (Processo 10480-93.2013 ou 1714-85.2016, fls. 29/30 e 58/59).

Assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito, passo à dosimetria da pena do réu, em observância ao critério trifásico previsto no artigo 68, do Código Penal.

Na análise do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, não vislumbro circunstâncias que extrapolem a objetividade do tipo, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes. Concorrendo a circunstância agravante da reincidência específica do acusado (Processo 10480-93.2013 ou 1714-85.2016, fls. 29/30 e 58/59), agravo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal.

Para a terceira fase do cálculo, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ademais, trata-se de réu com maus antecedentes criminais, não sendo outro regime suficiente a atingir às finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar FELIPE ALMEIDA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO, qualificado à fl. 04, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária

no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis diante do quantum da pena e da reincidência.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que soltos venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade desta decisão. Expeça-se guia de execução provisória.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fl. 18), assim como autorizo a incineração da droga, caso ainda não realizada.

Oficie-se à autoridade policial para que seja enviado o comprovante do dinheiro apreendido nos autos (fl. 18).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA